

ប្រយោជន៍ ប៉ុន្តែរហូតដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី២ រដ្ឋវិលបន្តពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសរក្សាជំហរលើ ដែនកំណត់ចម្ងាយ ៣ ឬ ៤ម៉ែល។ ឆ្នាំ១៩៥១ ចំនួន៨០% នៃចំណុះផ្ទុកដឹកជញ្ជូនតាមនាវាពាណិជ្ជ កម្មលើពិភពលោកត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសគោរពដែនកំណត់ ៣ម៉ែល និង ១០% នៅប្រទេស គោរពដែនកំណត់ ៤ម៉ែល។ បច្ចុប្បន្ន រដ្ឋឆ្នេរ សមុទ្រទាមទាចម្ងាយ ១២ម៉ែល ធ្វើជាសមុទ្រដែនដី របស់ខ្លួន។

នៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិ ទទួលយកថារដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រទាំងអស់មានសិទ្ធិលើសមុទ្រ ដែនដី ហើយរដ្ឋដែលមានឆ្នេរសមុទ្រភាគច្រើនបានកំណត់ ៣ ឬ ៤ ម៉ែល ធ្វើជាសមុទ្រដែនដីរបស់ ខ្លួន បញ្ហាផ្សេងៗទៀតទាក់ទងនឹងសមុទ្របែរជាមានភាពងាយស្រួល ឬមិនសូវសំខាន់។ បញ្ហាទាំង នោះរួមមាន៖ វិធីវាស់សមុទ្រដែនដី ការថែរក្សា ការពារតំបន់នេសាទ យុត្តាធិការគយ ពន្ធដារ អន្តោ ប្រវេសន៍ យុត្តាធិការលើ អព្យាក្រឹត និងសន្តិសុខនៅក្រៅសមុទ្រដែនដី និងស្ថានភាពធុកសមុទ្រ និង ច្រកសមុទ្រ។ នីតិសមុទ្រក៏ដូចគ្នានឹងសាខាផ្សេងៗទៀតនៃនីតិជាតិដែរ បានបន្តវិវត្តជាលំដាប់។

សន្និសីទបង្កើតនីតិអន្តរជាតិឆ្នាំ១៩៣០

សង្គ្រាមលោកលើកទី១បានបំផ្លាញពិភពលោកសតវត្សរ៍ទី១៩ចំណោមអ្វីៗ ។ ក្នុងជាច្រើន ដែលបានកើតចេញពីវិនាសកម្មទាំងនោះគឺ សម្ព័ន្ធប្រជាជាតិ ។ ផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍ បង្កើតនីតិអន្តរជាតិ សម្ព័ន្ធប្រជាជាតិបានប្រមូលចងក្រងច្បាប់មួយចំនួន។ សន្និសីទមួយដែលសំខាន់ បំផុតគឺ សន្និសីទបង្កើតនីតិអន្តរជាតិ ដែលបានប្រារព្ធនៅ ទីក្រុង ឡាអេ ឆ្នាំ១៩៣០។ ក្នុងចំណោម បញ្ហាជាច្រើន ដែលត្រូវបាន លើកមកពិភាក្សាមានបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងនីតិសមុទ្រ។ ពួកគេបាន បញ្ចប់ដោយកំណត់សមុទ្រដែនដីទំហំ ៣ម៉ែល ជាកញ្ចប់តែមួយ ការទាមទាររបស់រដ្ឋមួយចំនួនលើ ការពង្រីក សមុទ្រដែនដី,ការយល់ព្រមទទួលយក គោលការណ៍តំបន់តភ្ជាប់ ដែលអាចប្រើប្រាស់ យុត្តាធិការលើកិច្ចការគយសុខាភិបាល និងសន្តិសុខ សំណើឱ្យមាន តំបន់នេសាទផ្តាច់មុខ ទំហំធំ និង គោលគំនិតអំពីមរតករួម។ សន្និសីទនេះ មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហា ទាំងអស់នេះបានឡើយ ប៉ុន្តែ បានបំពេញមុខងារយ៉ាងសំខាន់ដោយបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងនិយមន័យខ្លះៗ។ ការប្រឈម ធំៗនៅក្នុងឡាអេ រវាងរដ្ឋដែលនេសាទនៅទីឆ្ងាយៗដូចជា ជប៉ុន និង អង់គ្លេស ដែលចង់ឱ្យ មានស មុទ្រដែនដីទំហំតូច និង គ្មានតំបន់នេសាទផ្តាច់មុខហើយរដ្ឋទាំង នោះចង់ឱ្យកងនាវានេសាទបរទេស ស្ថិតនៅឆ្ងាយពីឆ្នេរ តាមដែលអាចធ្វើបាន។ នេះជាសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្តូរលើការផ្តោតក្នុងនីតិសមុទ្រ ដែលវិវត្តពី ពាណិជ្ជកម្ម និង សន្តិសុខទៅជាធនធានក្នុងសមុទ្រ។

សេចក្តីប្រកាសទ្រូមែនឆ្នាំ១៩៤៥

ក្នុងអំឡុងពេលទសវត្សរ៍ ឆ្នាំ១៩៣០ និង ពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ទាំងមូលនីតិសមុទ្រ បានបន្តវិវត្តយឺតៗទោះជាមានការទាមទារយុត្តាធិការលើសមុទ្រហួសកំណត់ដោយប្រទេសមួយចំនួន តូច ដឹកនាំដោយសហភាព សូវៀតដែលនៅឆ្នាំ១៩២៧ បានទាមទារសមុទ្រដែនដីចម្ងាយ១២ ម៉ែល

ក៏ដោយ។ ល្បឿនយឺតនេះបានបញ្ចប់ភ្លាមៗនាថ្ងៃទី២៨ខែកញ្ញាឆ្នាំ១៩៤៥ ។ ថ្ងៃនោះលោកប្រធានាធិបតី ហ៊ែរី ទ្រូមែន បានចេញសេចក្តីប្រកាសពីរ។ សេចក្តីប្រកាសទី១សមហេតុផល ដោយប្រកាសថា សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បទប្បញ្ញត្តិលើ ការនេសាទនៅតំបន់លំហសមុទ្រ ដែលបន្តចេញពីឆ្នេររបស់ខ្លួន ប៉ុន្តែមិនដាក់កម្រិតលើនាវាចរណ៍ ក្នុងតំបន់ទាំងនោះទេ។ សេចក្តីប្រកាសទីពីរ ហួសហេតុដោយអះអាងយុត្តាធិការ របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើ ធនធាននៅខ្ទង់រាបបាតសមុទ្រ និង ដីក្រោមខ្ទង់រាបបាតសមុទ្រនោះ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីគោលនយោបាយ នាពេលក្រោយមកបានយកព្រំដែនក្រៅសម្រាប់យុត្តាធិការសហរដ្ឋអាមេរិក គឺជំរៅ ទឹក២០០ម៉ែត្រ។ ការលើកទឹកចិត្តដោយតម្រូវការទាញយកផលប្រយោជន៍ ពីអាងប្រេងក្នុងសមុទ្រដែលបានរកឃើញ និងដែលសង្ស័យថាអាចមានដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើ ការនាំចូលសម្រាប់បំពេញតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ច ដែលប្រើប្រាស់ប្រេងច្រើនសម្បើម និង ដោយសារតម្រូវការបង្កើតការគ្រប់ គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលើធនធាននេះ ដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹង ការទាមទាររបស់រដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រផងនោះបានផ្ទុះឡើងនូវអ្វីដែលហៅថា“ការប្រញាយគ្នាដ៏ធំដណ្តើមសមុទ្រ” នៃសតវត្សរ៍ទី ២០។

ត្រឡប់ទៅមើលវាក្យស័ព្ទ “សេចក្តីប្រកាសទ្រូមែន” ឃើញថាហាក់ដូចជាសមហេតុផលពីព្រោះវាបានដាក់បញ្ចូលការរក្សាសិទ្ធិទាំងអស់នៅលំហសមុទ្រដែលជាប្រពៃណីមានតាំងពីយូរយារក្នុងទឹកដាច់ខាងលើ។ ទោះជាណាក៏ដោយ វាពិតជាបានទាក់ទាញពិភពលោក ឆ្ពោះទៅរកការពិតដែលថា នៅឆ្ងាយហួសពីតំបន់ឆ្នេរគឺ មាន អ្វីដែលមានតម្លៃក្រៅអំពីត្រី និង ការពិតដែលថា គ្មានអ្វីអាចរារាំងមិនឱ្យរដ្ឋឆ្នេរសមុទ្រចាប់យកវានោះឡើយ ។ ប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើបែបនោះបានហេតុអ្វីប្រទេសដទៃមិន អាចធ្វើបាន? ពួកគេពិតជាអាច ហើយ ពួកគេបានធ្វើរួចហើយ។ គ្រាន់តែ១ខែក្រោយមក ម៉ិស៊ីកូ បានទាមទារទាំងពីរគឺសិទ្ធិនេសាទផ្តាច់មុខ និង ខ្ទង់រាបបាតសមុទ្រ។ នាខែតុលាឆ្នាំ១៩៤៦ អាហ្សង់ទីន បានទាមទារមិនត្រឹម តែខ្ទង់រាបបាតសមុទ្រយ៉ាងធំខុសពីធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងទឹកនៅ ខាងលើខ្ទង់រាបនោះផងដែរ។ មួយឆ្នាំក្រោយមកគឺឆ្នាំ ១៩៤៧ ប៉េរូ ឈីលី និងឆ្នាំ១៩៥០ អេក្វាដ័រ បានទៅកាន់តែឆ្ងាយថែមទៀត និង បានទាមទារអធិបតេយ្យលើខ្សែបន្ទាត់សមុទ្រមួយ ដែលលាតសន្ធឹងរហូតដល់ចម្ងាយ ២០០ ម៉ែលសមុទ្រ (៣៧០គីឡូម៉ែត្រ) ពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួន។ ពួកគេបាន អះអាងថាដោយសារតែមានតិចឬគ្មានខ្ទង់រាបបាតសមុទ្រ ដូច្នេះពួកគេត្រូវ តែមានសិទ្ធិនេសាទកន្លែងសម្បូរត្រីនៅតំបន់ ហាំបល់ ខារិន ដើម្បីជាថ្នូរ។ ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី ២ អេហ្ស៊ីប អេត្យូពី អាហ្គីប៊ីសានីត វេណា ហ្សូអេឡា និង ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ មួយចំនួនទាមទារសមុទ្រដែនដី ចម្ងាយ ១២ ម៉ែល ដូច្នេះប្រាកដណាស់ ការចាប់ផ្តើមគឺចេញពីដែនកំណត់៣ម៉ែលតាមប្រពៃណី។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក ការទាមទារយុត្តាធិការសមុទ្រ ចេះតែ កើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ គឺពេលនោះហើយដែលនីតិសមុទ្របានផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់។

សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី នីតិសមុទ្រ ឆ្នាំ១៩៥៨

យើងប្រហែលជានៅចងចាំបានថា មុខងារមួយក្នុងចំណោមជាច្រើន របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺបន្តការងាររបស់សម្ព័ន្ធប្រជាជាតិក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និង តាក់តែងនីតិវិធីអន្តរជាតិ។ ប្រធានបទមួយដែលត្រូវបានប្រគល់ឱ្យ គណៈកម្មការច្បាប់អន្តរជាតិ គឺការរៀបចំពង្រាងអនុសញ្ញាស្តីពីទិដ្ឋភាពមួយចំនួននៃនីតិសមុទ្រឆ្នាំ១៩៥៨។ ខ្លឹមសារ ជាច្រើននៃច្បាប់ទម្លាប់ ត្រូវបានតាក់តែងជាអនុសញ្ញា៤ និង ពិធីសារ១ គឺ៖

- អនុសញ្ញាស្តីពីសមុទ្រដែនដី និង តំបន់តភ្ជាប់
- អនុសញ្ញាស្តីពីលំហសមុទ្រអន្តរជាតិ អនុសញ្ញាស្តីពីការនេសាទ និង អភិរក្សធនធានមានជីវិតក្នុងលំហសមុទ្រអន្តរជាតិ អនុសញ្ញាស្តីពីខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ
- ពិធីសារនៃហត្ថលេខាលើជម្រើសស្តីពីដំណោះស្រាយវិវាទដោយបង្ខំ

អនុសញ្ញាស្តីពីខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ បានតាក់តែងលទ្ធិថ្មីមួយ ដែលត្រូវ បានទទួលយកដោយរដ្ឋជាច្រើន ដូច្នេះហើយ គេហៅវាថាជាទម្លាប់បន្ទាន់ តើហេតុអ្វីបានជាសន្និសីទឆ្នាំ ១៩៥៨ ទទួលបានជោគជ័យច្រើនខ្លាំងជាងសន្និសីទក្រុងឡាអេឆ្នាំ១៩៣០ ទោះជាមានបញ្ហាច្រើនដូចគ្នាក៏ដោយ? មានការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើន ក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាលនេះ។ សន្និសីទឆ្នាំ ១៩៣០ មានការចូលរួមលើសលប់ដោយមេធាវីដែលចូលចិត្តប្រើលទ្ធិ និង ប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ ហើយ ចាត់ទុកថាមិនមែនជាបញ្ហាបន្ទាន់ទេ។ សន្និសីទ ឆ្នាំ១៩៥៨ ត្រូវបានចូលរួមដោយ ៨៦រដ្ឋ (ឆ្នាំ១៩៣០ មាន៤៧) រាប់ទាំងរដ្ឋកើតថ្មីនៅអាស៊ី អាហ្វ្រិក និងមជ្ឈិមបូព៌ា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូរបស់គេ ដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកផ្សេងៗក្រៅពីច្បាប់។ កាលៈពេលនោះខុសគ្នាគឺឆ្នាំ ១៩៣០ ពិភពលោកមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ ចំណែកឯឆ្នាំ ១៩៥៨ គណៈប្រឈមមុខនឹងលទ្ធិខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រ សម្ពាធកំណើនប្រជាជន ការរាលដាលនៃការទាមទារធនធាន និង សមុទ្រដែនដី កម្លាំងអង្គការសហ ប្រជាជាតិកាន់តែធំ បច្ចេកវិទ្យាទំនើបឆាប់រហ័ស ក្តីសង្ឃឹម របស់ប្រទេស ក្រីក្រលើផលប្រយោជន៍ពីសមុទ្រ ព្រមទាំង សង្គ្រាមត្រជាក់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និង សហភាពសូវៀត។ នីតិសមុទ្រមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីការវេញបញ្ចូលគ្នានូវនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និង ការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមក្នុងពិភពលោក ទាំងមូលបានឡើយ។

សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពី នីតិសមុទ្រ ឆ្នាំ១៩៦០

ទោះបីទទួលបានជោគជ័យធំធេងក៏ដោយ សន្និសីទឆ្នាំ១៩៥៨បាន បន្សល់ទុកនូវ បញ្ហាមួយចំនួន មិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយ រួមទាំង បញ្ហាពីរបៀបចម្រៀងចម្រាស់បំផុតគឺ ទំហំសមុទ្រដែនដី និង ការបង្កើតតំបន់នេសាទផ្តាច់មុខ។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីនីតិសមុទ្រលើកទី ២ ត្រូវបានរៀបចំឡើង នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ នានិទាយរដូវឆ្នាំ១៩៦០។ សន្និសីទនេះមានរយៈពេលគឺ ៦ សប្តាហ៍ មិនទទួលបានជោគជ័យទេ។ សំណើរផ្សះផ្សាររបស់សហ រដ្ឋអាមេរិកអំពី សមុទ្រដែនដីចម្ងាយ៦ម៉ាយបូកតំបន់នេសាទ ៦ម៉ាយទទួលបរាជ័យដោយចាញ់១សម្លេង។ កាលនោះប្រសិនបើមានប្រទេសណាមួយ ក្នុងចំណោម៨៧ ដែលមាន